

## CONVENTION DE STAGE ETUDIANT

Entre les soussignés :

D'une part : **L'École VATEL**

Nom : Vatel Lyon - SIRET : 121258-41542AZER-EZ15  
Adresse : 8 rue Duhamel, 69002, LYON Tél : 04-78-38-21-92  
Nom + Fonc. : Mme Delphine CINQUIN (Directrice) - Courriel : s.levy@vatel.com

D'autre part : **L'ENTREPRISE**

Nom : LE PASHMINA / SIRET :  
Adresse : Place du Slalom, 73440, VAL THORENS Tél : 04 79 00 09 99  
Nom + Fonc. : M. Bruno VITRAC (M. Bruno VITRAC)  
Nom du RH : / Courriel : direction@hotelpashmina.com

Le stagiaire :

Nom : AMAR Prénom : Maëline Genre : Date de naissance : 05/11/2006  
Adresse : , ,  
Tél : 06.43.81.51.93 Courriel : maeline.amar@vatel.fr Classe : M1C  
Art.D124 du Code de l'éducation : Responsable en H&C;ellerie Internationale - titre certifié; 06 - Code  
NSF : 334p

### Aux conditions particulières ci-après :

DATES : 09/12/2024 au 13/04/2025 représentant une durée totale de 18 semaines

SERVICES : Restaurant/Réception

LIEU DE STAGE : (si différent de l'entreprise) : .....

INDEMNITE DE STAGE NETTE MENSUELLE : 4.35 € de l'heure

LOGEMENT : OUI ☒ / NON ☐

*Vu le code de l'éducation et notamment ses articles L124-1 à L. 124-20 et D. 124-1 à D. 124-9*

*Vu le code du travail et notamment son article L1221-13*

*Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 241-3 et L. 412-8*

*Il est convenu ce qui suit :*

### Article 1 - Objet de la convention

La présente convention règle les rapports de l'entreprise d'accueil avec l'établissement d'enseignement VATEL LYON et le/la stagiaire.

## **Article 2 - Objectif du stage**

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle le stagiaire acquiert des compétences professionnelles et met en oeuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil. Le programme est établi par l'établissement d'enseignement et l'organisme d'accueil en fonction du programme général de la formation dispensée.

### **Objectifs du stage - Compétences à acquérir ou à développer :**

Ce stage a pour objectif principal de permettre au stagiaire d'apprendre à interférer avec son nouvel environnement. En pleine saison estivale ou hivernale, ce stage est exigeant pour l'étudiant qui découvre sa structure professionnelle en pleine effervescence. Il apprend les tâches essentielles de l'accueil, de l'hôtellerie et de la restauration.

## **Article 3 - Modalités du stage**

L'amplitude de la journée de travail, la durée hebdomadaire du travail, sont déterminées conformément à la législation en vigueur dans l'Hôtellerie et la Restauration et donc en fonction de la convention collective de l'établissement.

## **Article 4 - Accueil et encadrement du stagiaire**

Lors de son arrivée, le/la stagiaire est accueilli(e) au sein de la structure. Une visite est organisée afin qu'il/elle découvre les lieux, prenne possession de son logement s'il y a lieu et signe le règlement interne de l'établissement. Le premier jour de travail est consacré à la rencontre avec le tuteur de stage et à la présentation de l'entreprise, des standards de l'établissement et des règles de sécurité. Les missions à effectuer pendant le stage sont également présentées et expliquées. Le tuteur assurera des contacts réguliers avec le stagiaire.

Le/la stagiaire est suivi(e) par l'enseignant référent désigné dans la présente convention ainsi que par le service de l'établissement en charge des stages. Le tuteur de stage désigné par l'entreprise d'accueil dans la présente convention est chargé d'assurer le suivi du/de la stagiaire et d'optimiser les conditions de réalisation du stage conformément aux stipulations pédagogiques définies. Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement du stage ou qu'elle soit constatée par le/la stagiaire ou par le tuteur de stage, doit être portée à la connaissance de l'enseignant-référent et de l'établissement d'enseignement afin d'être résolue au plus vite.

## **Article 5 - Gratification\* Avantages**

La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par le/la stagiaire pour effectuer son stage et des avantages offerts (restauration, hébergement, transport).

En cas de suspension ou de résiliation de la présente convention, le montant de la gratification due au/à la stagiaire est proratisé en fonction de la durée du stage effectué.

Les règles de gratification ou de rémunération relèvent du droit local. Une durée supérieure à 308 heures (consécutives ou non) fait l'objet d'une gratification sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités d'outre-mer françaises et pour les stages relevant de l'article L4381-1 du code de la santé publique. Le montant horaire de la gratification est fixé à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale défini en application de l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale. Une convention de branche ou un accord professionnel peut définir un montant supérieur à ce taux. La gratification d'un montant maximum de 15% du plafond de la sécurité sociale n'est pas soumise à cotisations sociales. Au-delà, les cotisations sociales sont calculées sur le différentiel entre le montant de la gratification et 15% du plafond horaire de la sécurité sociale. La gratification due par un organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme au cours de la période concernée.

Lorsque le/la stagiaire est logé(e), cela doit se faire dans une chambre propre, bien aérée, permettant le repos de jour comme de nuit. Il dispose d'un lit individuel, d'un placard, et d'une installation sanitaire (lavabo, douche). Les frais de voyage, par les moyens de transports en commun les plus économiques de la résidence du stagiaire au lieu du stage sont remboursés par l'entreprise d'accueil dans les limites du territoire métropolitain au-delà d'une distance de 50 km (applicable uniquement pour les étudiants de première année Bachelor).

Les frais de voyage ALLER et RETOUR sont, si prévus, remboursés en fin de stage. Le stage ne peut être considéré comme une période d'activité salariée. Le stagiaire perçoit une indemnité qui doit être versée obligatoirement à la fin de chaque mois, par l'entreprise qui reste seule débitrice à l'égard du stagiaire.

En France, le/ la stagiaire peut bénéficier de tout autre avantage comme n'importe quel autre salarié de l'entreprise.

#### AUTRES AVANTAGES :

Le/ la stagiaire bénéficie, dans les mêmes conditions que les salariés, des droits du code du travail (L1121-1, L1152-1 ; L1153-1 ) ; l'accès au restaurant d'entreprise et aux titres-restaurants, de la prise en charge des frais de transport, des activités sociales et culturelles.

#### **Article 6 - Régime de protection sociale et accident du travail**

Pendant la durée du stage, le stagiaire bénéficie d'une protection maladie et accident dès lors qu'il est affilié à un régime de sécurité sociale et que le droit français s'applique. Les stages effectués à l'étranger sont signalés préalablement au départ du stagiaire à la Sécurité sociale lorsque celle-ci le demande. Pour les stages à l'étranger, les dispositions suivantes sont applicables sous réserve de conformité avec la législation du pays d'accueil et de celle régissant le type d'organisme d'accueil.

##### 6.1 Gratification d'un montant maximum de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale

En cas d'accident survenant au stagiaire soit au cours d'activités dans le ou les lieux du stage, soit au cours du trajet entre le domicile et le lieu de stage, soit sur les lieux rendus utiles pour les besoins du stage, l'entreprise envoie la déclaration à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ou la caisse compétente (voir en page 1 : lieu de domicile du stagiaire sauf exception)) en mentionnant l'établissement d'enseignement comme employeur, avec copie à l'établissement.

##### 6.2 Gratification supérieure à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale

En cas d'accident survenant au stagiaire soit au cours des activités dans l'entreprise d'accueil, soit au cours du trajet, soit sur des lieux rendus utiles pour les besoins de son stage, l'entreprise d'accueil effectue toutes les démarches nécessaires auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et informe l'école dans les meilleurs délais.

##### 6.3 Protection Maladie du stagiaire à l'étranger

###### 1. Protection issue du régime de sécurité social français :

- Pour les stages au sein de l'Espace Economique Européen (EEE) effectués par des ressortissants d'un état de l'Union Européenne, ou de la Norvège, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Suisse ou encore de tout autre Etat (dans ce dernier cas, cette disposition n'est pas applicable pour un stage au Danemark, Norvège, Islande, Liechtenstein ou Suisse), le stagiaire doit demander la Carte Européenne d'Assurance Maladie (CEAM).

- Pour les stages effectués au Québec par les étudiants de nationalité française, le stagiaire doit demander le formulaire SE401Q (104 pour les stages en entreprises, 106 pour les stages en université);

- Dans tous les autres cas, le stagiaire qui engage des frais de santé doit vérifier ses conditions de prise en charge. Des écarts importants peuvent exister entre les frais engagés et les tarifs français base du remboursement. Il est donc fortement conseillé au stagiaire de souscrire une assurance Maladie complémentaire spécifique, valable pour le pays et la durée du stage, auprès de l'organisme d'assurance de son choix ou, éventuellement et après vérification de l'étendue des garanties proposées, auprès de l'organisme d'accueil si celui-ci fournit au stagiaire une couverture maladie en vertu du droit local (voir 2e ci-dessous).

###### 2. Protection issue de l'organisme d'accueil :

En cochant la case appropriée, l'organisme d'accueil indique ci-après s'il fournit une protection Maladie au stagiaire, en vertu du droit local :

☐ OUI : (cette protection s'ajoute au maintien, à l'étranger, des droits issus du droit français)

☒ NON : (la protection découle alors exclusivement du maintien, à l'étranger, des droits issus du régime de sécurité social français). Si aucune case n'est cochée, le 6.3 -1 s'applique.

6.4 - Pour pouvoir bénéficier de la législation française sur la couverture accident de travail, le présent stage doit être d'une durée au plus égale à 6 mois, prolongations incluses ;

- Ne donner lieu à aucune rémunération susceptible d'ouvrir des droits à une protection accident de travail dans le pays d'accueil ; Une Indemnité ou gratification est admise dans la limite de 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale (cf. point 5), et sous réserve de l'accord de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur la demande de maintien de droit.
- Se dérouler exclusivement dans l'organisme d'accueil de la présente convention.
- Se dérouler exclusivement dans le pays d'accueil cité.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'organisme d'accueil s'engage à cotiser pour la protection du stagiaire et à faire les déclarations nécessaires en cas d'accident de travail

En cas d'accident du travail, il appartient à l'employeur d'effectuer la déclaration des accidents du travail auprès de la caisse d'assurance maladie du lieu de résidence du stagiaire dans un délai de 48 heures

La couverture concerne les accidents survenus :

- \* dans l'enceinte du lieu du stage et aux heures du stage,
- \* Sur le trajet aller-retour habituel entre la résidence du stagiaire sur le territoire étranger et le lieu du stage.
- \* dans le cadre d'une mission confiée par l'organisme d'accueil du stagiaire et obligatoirement sur ordre de mission.
- \* Lors du premier trajet pour se rendre depuis son domicile sur le lieu de sa résidence durant le stage (déplacement à la date du début du stage);
- \* Lors du dernier trajet de retour depuis sa résidence durant le stage à son domicile personnel.

Pour le cas où l'une seule des conditions prévues au point 6s.4-1 n'est pas remplie, l'organisme d'accueil s'engage à couvrir le stagiaire contre le risque d'accident de travail, de trajet et les maladies professionnelles et à en assurer toutes les déclarations nécessaires.

Dans tous les cas :

- \* si le stagiaire est victime d'un accident de travail durant le stage, l'organisme d'accueil doit impérativement et sans délai, effectuer une déclaration d'accident de travail et signaler immédiatement cet accident à l'établissement d'enseignement;
- \* si le stagiaire remplit des missions limitées en-dehors de l'organisme d'accueil ou en-dehors du pays du stage, l'organisme d'accueil doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour lui fournir les assurances appropriées.

## **Article 7 - Responsabilité et assurance**

L'organisme d'accueil et le stagiaire déclarent être garantis au titre de la responsabilité civile.

Pour les stages à l'étranger ou en cas de risque identifié par l'établissement, le stagiaire s'engage à souscrire un contrat d'assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique...) et un contrat d'assurance individuel accident. Lorsque l'organisme d'accueil met un véhicule à la disposition du stagiaire, il lui incombe de vérifier préalablement que la police d'assurance du véhicule couvre son utilisation par un étudiant (qui dispose du permis adéquat pour le conduire). Lorsque dans le cadre de son stage, l'étudiant utilise son propre véhicule ou un véhicule prêté par un tiers, ; il déclare expressément à l'assureur dudit véhicule et le cas échéant s'acquitte de la prime y afférent.

La responsabilité de l'École Vatel ou du tuteur en entreprise ne saurait être engagée en raison d'événements survenus lors de sorties nocturnes, de promenades et de toute activité extérieure à la profession et comportant des risques particuliers.

L'École Vatel ne pourra être tenue pour responsable des dommages physiques ou matériels qui pourraient être subis par le stagiaire au cours du stage, que ces dommages surviennent sur le lieu ou hors lieu de stage.

## **Article 8 - Discipline - Interruption du stage - congés**

Le/la stagiaire est soumis(e), au sein de l'organisme d'accueil, à la discipline et aux clauses du règlement intérieur qui lui sont applicables et qui sont portées à sa connaissance avant le début du stage. Notamment en ce qui concerne les horaires et les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'entreprise d'accueil (cf. article 4), le respect des principes de laïcité et de neutralité.

Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l'établissement d'enseignement. Dans ce cas l'organisme d'accueil informe l'enseignant référent et l'établissement des manquements et lui fournit obligatoirement les éléments constitutifs. Avant toute décision de sanction, l'hôtelier s'engage à contacter l'école Vatel.

Le cas échéant, l'interruption définitive du stage sur décision de l'entreprise d'accueil entraîne l'exclusion de l'étudiant de l'école Vatel. En France, pour toute interruption temporaire du stage due à la maladie ou absence injustifiée l'entreprise d'accueil avertit l'École Vatel par courrier. Pour la validation de son stage, l'étudiant(e) est tenu(e) de respecter la durée obligatoire de son stage. Il/elle ne sera autorisé(e) à s'absenter que dans le cadre d'une demande expresse de l'École Vatel, formulée par écrit à l'établissement d'accueil. En cas d'abandon du stage, l'établissement d'accueil en informe l'école Vatel. Tout abandon entraîne l'exclusion de l'étudiant de l'école Vatel. Lorsque le stage a lieu en France (sauf règles particulières applicables dans certaines collectivités d'outre-mer françaises ou dans les organismes de droit public) , en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption, le stagiaire, bénéficie de congés et d'autorisations d'absence d'une durée équivalente à celle prévues pour les salariés aux articles L.1225-16 à L.1225-28 ; L.1225-35, L.1225-37, L.1225-46 du code du travail. Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois et dans la limite de la durée maximale de 6 mois, des congés ou autorisations d'absence sont possibles. A l'étranger les congés ne sont pas obligatoires.

Toute interruption temporaire ou définitive du stage est signalée aux signataires de la convention. Une modalité de validation est mise en place le cas échéant par l'établissement. En cas d'accord des parties à la convention, un report de la fin de stage est possible afin de permettre la réalisation de la durée totale du stage prévue initialement. Ce report fera l'objet d'un avenant à la convention de stage. Un avenant à la convention pourra être établi en cas de prolongation du stage sur demande conjointe de l'organisme d'accueil et du stagiaire, dans le respect de la durée maximale du stage fixée par la loi (924 heures). Les raisons invoquées seront examinées en étroite concertation. La décision définitive d'arrêt du stage ne sera prise qu'à l'issue de cette phase de concertation.

## **Article 9 - Droit de réserve et confidentialité**

Le droit de réserve et de confidentialité est de rigueur absolue et apprécié par l'entreprise d'accueil compte-tenu de ses spécificités. Le stagiaire prend donc l'engagement de n'utiliser en aucun cas les informations recueillies ou obtenues par eux pour en faire publication, communication à des tiers sans accord préalable de l'entreprise d'accueil, y compris le mémoire de fin d'études. Cet engagement vaut non seulement pour la durée du stage mais également après son expiration. Le (la) stagiaire s'engage à ne conserver, emporter, ou prendre copie d'aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant à l'entreprise d'accueil, sauf accord de ce dernier. Dans le cadre de la confidentialité des informations contenues dans le mémoire de fin d'études, l'organisme d'accueil peut demander une restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains éléments confidentiels. Les personnes amenées à en connaître sont contraintes par le secret professionnel à n'utiliser ni ne divulguer les informations du rapport.

## **Article 10 - Propriété intellectuelle**

En application et sous réserve des conditions énumérées aux articles L. 113-9-1 et L. 611-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, les inventions et les logiciels réalisés par le stagiaire pendant la durée de son stage au sein d'une unité de recherche, appartiennent à l'organisme d'accueil.

L'organisme d'accueil s'engage à ce que le nom du stagiaire, s'il est considéré comme inventeur, soit mentionné dans les demandes de brevets, à moins que le stagiaire ne s'y oppose.

Le stagiaire s'engage à donner toutes les signatures et à prêter son entier concours à l'organisme d'accueil pour les procédures de protection pour le dépôt de brevet, son maintien en vigueur et sa défense ainsi que pour son exploitation, et ce, tant en France, qu'à l'étranger.

Dans le cas où les activités du stagiaire donnent lieu à la création d'une oeuvre protégée par le droit d'auteur hors logiciel, si l'organisme d'accueil souhaite l'utiliser et que le stagiaire en est d'accord, un contrat de cession des droits patrimoniaux devra être signé entre le stagiaire et l'organisme d'accueil.

Ce contrat devra alors notamment préciser l'étendue des droits cédés, l'éventuelle exclusivité, la destination, les supports utilisés et la durée de la cession, ainsi que, le cas échéant, le montant de la rémunération due au stagiaire.

L'ensemble des dispositions de l'article 11 demeure valable à l'expiration de la présente convention de stage.

## **Article 11 - Lutte contre les discriminations, le harcèlement moral et sexuel pendant la période de stage**

Au même titre qu'un salarié, le stagiaire bénéficie, lors de son stage, d'une protection contre le harcèlement moral et contre le harcèlement sexuel au titre de l'article L. 124-12 du code de l'éducation.

Aucun stagiaire ne saurait, par conséquent, subir :

1. des agissements répétés de harcèlement moral qui auraient pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel (article L. 1152-1 du code du travail) ;

2. conformément aux dispositions de l'article L. 1153-1 du code du travail, des faits :

- Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

- Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

- Le tuteur désigné par l'organisme d'accueil dans la présente convention et ledit organisme garantissent au stagiaire des conditions de réalisation de stage conformes à la réglementation du travail, et veillent notamment à ce qu'aucune discrimination de quelque sorte ne soit exercée à l'encontre du stagiaire (article L. 1132-1 du code du travail). Ledit tuteur et l'organisme d'accueil veillent à prévenir toute mesure se révélant discriminante, vexatoire, de harcèlement, ou violence sexuelle ou sexiste qui pourrait être exercée à l'encontre du stagiaire.

Si le stagiaire est victime de telles mesures ou violences, celui-ci doit contacter son tuteur et/ou son enseignant référent. Une écoute et des mesures adaptées à la situation pourront alors, le cas échéant, être mises en place.

## **Article 12 - Fin de stage - Rapport Evaluation**

A l'issue de la période de stage, l'entreprise d'accueil délivre à l'étudiant une attestation de stage mentionnant la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée, le cas échéant.

A l'issue de la période de stage, les parties à la présente convention sont invitées à formuler une appréciation sur la qualité du stage.

Le stagiaire transmet au service compétent de l'établissement d'enseignement un document type dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'entreprise d'accueil. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention du diplôme ou de la certification.

A l'issue de la période de stage, l'établissement d'accueil finalise une fiche d'évaluation de l'activité du stagiaire (initiée dès l'arrivée du stagiaire en entreprise) qu'il remet au stagiaire le dernier jour du stage. Ce dernier s'engage à la remettre à l'école Vatel dans le temps imparti.

### **Signatures :**

#### **Directeur référent école Vatel :**

Nom, prénom : Mme Delphine CINQUIN

Fonction : Directrice

Tél & Courriel : s.levy@vatel.com



#### **L'étudiant**

Nom, prénom : AMAR Maëline

#### **Représentant légal de l'entreprise (hôtel)**

Nom, prénom : M. Bruno VITRAC

Fonction : (M. Bruno VITRAC)

Tél & Courriel : direction@hotelpashmina.com

Nom du tuteur concerné et fonction:

**Fait à : LYON**

**Le : 13/07/2026**